

1501311-54.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a ser preso em flagrante, por crime idêntico - tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação ao crime, fato que impede a incidência do redutor legal.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501311-54.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501311-54.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 16 de setembro de 2021, na Rua Padre Angelo Rudello, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 67,86 gramas de Benzoilmetilecgonina (07 microtubos e 223 porções de "crack"), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudos de constatação prévia (fls. 25 e 26) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79 e 83/85) e 8,61 gramas de tetrahydrocannabinol (04 porções), constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica, conforme laudo de constatação prévia (fls. 24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/82).

A inicial acusatória narra que:

"Consta dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Águas Claras, na rua Padre Angelo Rudello, na altura do numeral 512, policiais militares avistaram PEDRO HENRIQUE saindo do interior de um imóvel

abandonado e, logo em seguida, o denunciado sentou na calçada defronte ao numeral 470 e soltou algo das mãos.

Diante disso, os policiais abordaram PEDRO HENRIQUE e, durante revista pessoal, apreenderam, em suas mãos, R\$ 104,00 e 4 porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, no chão, onde PEDRO HENRIQUE estava sentado, 7 microtubos de cocaína e 3 porções de "crack" envoltas em plástico branco.

Em seguida, em buscas no imóvel de onde PEDRO HENRIQUE havia saído, os policiais apreenderam, também, debaixo de um tanque, 220 porções de "crack" envoltas em plástico branco.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado.". A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

A decisão de fls. 49/52 concedeu a liberdade provisória ao acusado.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 106).

Recebida a denúncia (fls. 109/111), o réu foi citado e intimado para audiência de instrução e julgamento (fls. 160), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 164). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 163).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 165/167).

A Defesa do réu apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do acusado, por falta de provas ou pela incidência do princípio da insignificância, haja vista ausência de tipicidade material. Requereu a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), para o crime de posse de droga para uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), o reconhecimento da atenuante da confissão (informal), regime inicial aberto e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls. 168/203).

Juntou-se aos autos certidão criminal atualizada, conforme solicitado pelo Ministério Público, manifestando-se as partes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos de constatação prévia de entorpecentes (fls. 24/26), laudos químico-toxicológicos (fls. 77/85), bem como pela prova oral.

A autoria também está provada nos autos.

A testemunha policial militar Fabiano Bonachini afirmou que na data dos fatos estava em patrulhamento com sua equipe pelo Bairro Águas Claras, quando ao passarem pela rua Padre Ângelo Rudello, altura do numeral 512, avistaram o acusado saindo do interior de uma casa desabitada e vindo em direção a sua equipe, sendo que, quando o réu notou a viatura, sentou na calçada defronte ao numeral 470 e dispensou algo das mãos ao chão. Disse que realizaram a abordagem e, ao revista-lo, encontrou R\$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em suas mãos, sendo que uma nota de R\$ 100,00 (cem reais) apresentava indícios de falsidade. Além disso, foram localizados mais 4 (quatro) porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos. Informou que, no chão, onde o sujeito estava sentado, havia 7 (sete) microtubos de cocaína e 3 (três) porções de crack envoltas em plástico branco. O réu confessou que estava comercializando drogas, com o intuito de conseguir dinheiro para repor os pertences de sua casa que foram furtados. Disse que foram feitas buscas na casa desabitada, ou seja, no local de onde o acusado havia saído e, embaixo de um tanque foram localizadas mais 220 (duzentos e vinte) porções de crack envoltas em plástico branco idênticas às que estavam na posse do acusado. Indagado sobre os entorpecentes localizados na casa abandonada, o réu também confessou a propriedade. O local onde o réu estava é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Duilio Alessandro Longhi Baliero, também ouvido em juízo, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme relatados por seu colega de farda.

Interrogado em juízo, o réu Pedro Henrique de Almeida Rodrigues, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que estava esperando seu amigo que reside na rua Padre Ângelo Rudello, numeral 470, para fazerem uso de duas porções de maconha e dois microtubos de cocaína, drogas que estavam em sua posse. Relatou que nunca fez uso de crack. Disse que a casa abandonada mencionada pelas testemunhas é distante do local em que estava. Informou que estava na posse de R\$ 204,00 (duzentos e quatro reais), que teria recebido de seu pai, pois trabalha com ele em sua oficina e que a nota de R\$ 100,00 (cem reais), que era falsa, teria sido entregue por um cliente. Informou que visualizou os policiais voltando da casa desabitada com uma sacola e só ficou sabendo que ali havia porções de crack na delegacia. Afirmou ser usuário de maconha e cocaína.

Desta forma, pelas provas constantes dos autos, verifica-se que policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram o réu deixando uma casa abandonada localizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu tentou dispensar os entorpecentes, mas foi abordado. Na posse do réu (revista pessoal) encontraram 4 (quatro) porções de maconha e, no chão, 07 (sete) microtubos de cocaína e 3 (três) porções de crack. Em seguida, os policiais foram até a casa desabitada, de onde o réu havia saído e localizaram mais 220 (duzentas e vinte) porções de crack.

Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (fls. 24/26 - 15,65 g de maconha divididas em quatro porções; 13,27 g de cocaína divididas em sete eppendorfs da cor rosa; 69,41 g de crack divididas em duzentos e vinte e três papelotes de plástico branco) e os testemunhos dos Policiais Militares, tudo isso, demonstra que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, não sendo caso de desclassificação para delito diverso.

Cabe destacar que o réu afirmou que não conhecia os policiais que o abordaram e, portanto, não há nada para desmerecer os depoimentos dos policiais militares, que prestaram depoimentos claros, sendo certo que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Diante disso, não há que se falar em absolvição por falta de provas nem desclassificação para delito de posse de droga para consumo pessoal, haja vista a quantidade e variedade das drogas localizadas.

Cabe destacar que o réu, neste processo, após ser preso em flagrante, foi solto em 17 de setembro de 2021.

Todavia, voltou a ser preso, por outro fato (crime de tráfico de drogas), em 08 de abril de 2022, conforme certidão criminal de fls.213 (processo em andamento, com denúncia recebida).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitiva, procede a ação penal, conforme postulou o representante do Ministério Público.

DOSAGEM DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, com base no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, considerando a variedade, quantidade e espécies das drogas (cocaína/crack/maconha), substâncias de alto poder destrutivos, aumento a pena em 1/6, perfazendo pena-base de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa. Não ocorre a atenuante da confissão, já que o réu, em juízo, não admitiu a prática do crime de tráfico de drogas.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto porque, conforme já salientado, após ser solto neste processo, o réu voltou a ser preso em flagrante, por crime idêntico - tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação ao crime, fato que impede a incidência do redutor legal.

Por oportuno, destaco ementa:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Palavra dos policiais firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Dosimetria - natureza do entorpecente que deve ser considerada para a fixação da reprimenda - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor - Impossibilidade - réu que responde a outros processos por delito idêntico - Inconstitucionalidade da pena de multa - Inocorrência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501856-78.2019.8.26.0544; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)" . Assim, torno definitiva a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Para início do cumprimento da pena estabeleço o regime fechado, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Também justifica o regime inicial fechado a gravidade concreta da conduta, que envolve tráfico de substância entorpecente de alto poder destrutivo (cocaína e crack), em quantidade expressiva (13,27 gramas de cocaína e 69,41 gramas de crack), além de porção grande de maconha (15,65 gramas). Desse modo, impõe-se o regime mais rigoroso, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 3º, do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Por este processo, o réu respondeu em liberdade, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade, observando-se, porém, que o réu está preso por outro processo.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, do valor apreendido na posse do réu (R\$ 104,00).

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 28 de julho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA